



Conditions Générales de Vente

Applicable au 17/01/2026

L'essentiel en 30 secondes

(Lecture rapide)

1. Confidentialité et Données :

Nous garantissons une confidentialité totale. Vos données sont supprimées 30 jours après la mission (Politique "Zéro Trace") et ne sont jamais traitées par une intelligence artificielle.

2. Commande et Urgence :

La commande est validée par un simple "Bon pour accord" sur le devis. Si vous choisissez l'option "Urgence 48h" (+50%) et que nous ne respectons pas ce délai, la majoration de 50% est annulée.

3. Paiement :

Les prix sont Hors Taxes (TVA non applicable) et payables à 30 jours.

4. Garantie :

Si le livrable final n'est pas conforme à ce qui a été défini dans le devis, AnaByo s'engage à effectuer les retouches nécessaires

Préambule : Identité des Parties

Les présentes conditions générales de vente (CGV) sont conclues entre :

1. Le Prestataire : AnaByo

- Représenté par : Tom Bourachot
- Statut : Micro-Entrepreneur
- Siège social : 41 rue Charles Floquet, apt 3-33400 Talence
- N° SIRET : `[VOTRE NUMÉRO DE SIRET ICI]`
- Email : contact@anabyo.com
- Mention de TVA : TVA non applicable, art. 293 B du CGI
Ci-après dénommé "le Prestataire" ou "AnaByo",

2. Le Client Professionnel

Toute personne morale (laboratoire, institution, entreprise) faisant appel aux services d'AnaByo.

Ci-après dénommé "le Client".

AnaByo et le Client sont ci-après collectivement dénommés "les Parties".

Article 1 : Objet et Champ d'Application

Les présentes CGV définissent les droits et obligations des Parties dans le cadre des prestations de services fournies par AnaByo.

Les prestations incluent, sans s'y limiter, le traitement, le nettoyage, la fusion, l'automatisation, et le reformatage de données, principalement dans le domaine de la bio-informatique (ci-après "les Prestations").

Article 2 : Commande et Devis

Toute Prestation fait l'objet d'un devis préalable, établi par AnaByo sur la base des informations et fichiers-exemples fournis par le Client.

La commande est réputée ferme et définitive à réception par AnaByo du devis daté et signé par le Client, ou par tout retour écrit (notamment par email) confirmant un "Bon pour accord". L'acceptation du devis vaut acceptation pleine et entière des présentes CGV.

Article 3 : Prix et Modalités de Paiement

Les prix des Prestations sont indiqués en euros (€) et sont Hors Taxes (HT), conformément à l'article 293 B du CGI.

Sauf mention contraire sur le devis, les factures sont payables par virement bancaire à 30 (trente) jours à compter de la date d'émission de la facture. Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

Conformément à la loi, tout retard de paiement entraîne de plein droit l'exigibilité de pénalités de retard à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 140 (cent quarante) euros.

Article 4 : Délais de livraison Standard

Sauf en cas de 'Traitement Urgent' (défini à l'Article 5), les prestations sont réalisées dans un délai de livraison estimé, qui sera indiqué sur le devis fourni au Client. Ce délai, donné à titre indicatif, court à partir de l'acceptation formelle du devis par le Client. AnaByo s'efforcera de respecter ce délai, mais un éventuel retard ne pourra donner lieu à des pénalités ou à une annulation de la commande.

Article 5 : Traitement Urgent

Le Client peut opter pour un 'Traitement Urgent' lors de sa demande de devis. Cette option, si elle est acceptée par AnaByo, engage AnaByo à livrer la prestation dans un délai maximal de 48 heures ouvrées. Ce délai de 48h commence à l'acceptation formelle du devis par le Client (par exemple, par un e-mail 'Bon pour accord').

En contrepartie, cette option entraîne une majoration de 50% (cinquante pour cent) sur le montant total Hors Taxes (HT) de la prestation. Cette majoration figurera sur une ligne distincte du devis et de la facture.

En cas de non-respect du délai de livraison de 48h par AnaByo, pour une raison qui lui est imputable, la majoration de 50% sera annulée et seule la prestation au tarif standard sera facturée au Client.

Article 6 : Obligations des Parties

Obligations d'AnaByo (Prestataire) :

AnaByo s'engage à fournir les Prestations avec diligence et selon les règles de l'art, dans le cadre d'une obligation de moyens.

Obligations du Client :

Le Client s'engage à fournir à AnaByo des instructions claires, des données exploitables, et tout élément nécessaire à la bonne réalisation de la Prestation. Le Client s'engage à utiliser exclusivement les canaux de transferts sécurisés et chiffrés (type BlueFiles ou équivalent) spécifiés par AnaByo pour toute transmission de données.

Article 7 : Responsabilité et Assurance

La responsabilité d'AnaByo est strictement limitée au montant total Hors Taxes (HT) de la prestation facturée pour la mission concernée. AnaByo ne saurait être tenu responsable des conséquences scientifiques, commerciales ou financières de l'utilisation des données retraitées par le Client.

AnaByo déclare être titulaire d'une police d'Assurance Responsabilité Civile Professionnelle (RC Pro) en cours de validité, couvrant les dommages qui pourraient être causés au Client dans le cadre de l'exécution des Prestations.

- **Assureur** : `[Nom de votre compagnie d'assurance]`

- **Numéro de contrat** : `[Votre N° de police]`

- **Couverture géographique** : France Métropolitaine

Article 8 : Garantie de Satisfaction

AnaByo s'engage à fournir un travail de haute qualité, conforme aux spécifications établies dans le devis. Si le Client n'est pas satisfait du livrable final et peut démontrer que les spécifications du devis ne sont pas respectées, AnaByo s'engage à effectuer les retouches nécessaires.

Si, après ces retouches, un désaccord persiste, les Parties s'engagent à trouver une solution amiable (par exemple, un remboursement partiel).

Article 9 : Confidentialité, Données et Sécurité

1. Engagement de Confidentialité :

AnaByo s'engage à une confidentialité totale et absolue concernant toutes les informations et données (notamment les "Informations Confidentielles" telles que définies dans l'Accord de Non-Divulgateion) transmises par le Client.

2. Sécurité et Pseudonymisation :

AnaByo met en œuvre les moyens techniques conformes à l'état de l'art pour protéger les données du Client (chiffrement des supports de stockage, transferts sécurisés). De plus, conformément à l'article 32 du RGPD, AnaByo applique une pseudonymisation stricte des données : les informations identifiantes (identité, coordonnées) sont stockées dans une base de données cloisonnée et distincte des données opérationnelles de recherche. Ce cloisonnement garantit que l'analyse technique s'effectue sur des éléments décorrélés de l'identité du Client. Cet engagement constitue une obligation de moyens, le risque zéro n'existant pas en matière de sécurité informatique.

3. Politique "Zéro Trace" (Conservation et Destruction) :

Sauf accord contraire, AnaByo s'engage à procéder à la suppression définitive et sécurisée de l'ensemble des données et documents fournis par le Client dans un délai de 30 (trente) jours suivant la validation finale de la mission. La validation est réputée acquise 7 (sept) jours après la livraison finale, en l'absence de retour écrit du Client. Passé ce délai, aucune copie ne sera conservée.

4. Exclusion de l'Intelligence Artificielle :

AnaByo garantit formellement que les données, informations et documents fournis par le Client ne sont, en aucun cas et sous aucun prétexte, traités par des modèles d'intelligence artificielle (GhatGPT, Gemini, ...).

Article 10 : Droit Applicable et Litiges

Toute réclamation doit être adressée en premier lieu à AnaByo par email (contact@anabyo.com) ou par lettre recommandée, en vue d'une résolution amiable.

Le présent contrat est soumis au droit français. En cas d'échec de la résolution amiable, tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution des présentes CGV sera de la compétence exclusive des Tribunaux compétents de Bordeaux.